Convention de partenariat d'apport d'affaires RALK

Version 2026-10

Parties

RALK, entreprise individuelle de droit allemand (Einzelunternehmen), exploitée par Dina Boyele Kraus, **address as per imprint**, Allemagne, info@ralk.io (« RALK »), et

Nom du partenaire / du cabinet, **adresse**, **e-mail** (« le Partenaire »).

1. Objet

1.1 Le Partenaire recommande les licences RALK (formation en ligne à la conformité pour les collaborateurs, ralk.io) aux organisations de son réseau. RALK verse au Partenaire une commission sur les licences commandées par les organisations qu'il a recommandées (les « Clients Apportés »).

1.2 La coopération n'est pas exclusive. Le Partenaire agit en toute indépendance et n'est ni mandataire, ni salarié, ni représentant de RALK. Il n'est pas habilité à faire des déclarations au nom de RALK ni à conclure des contrats pour RALK.

1.3 Les contrats avec les Clients Apportés sont conclus exclusivement entre RALK et le client, sur la base des Conditions de licence RALK. RALK se charge de la commande, de la facturation, de la mise en place et du support.

2. Code partenaire

2.1 RALK attribue au Partenaire le code partenaire personnel **CODE** et le lien partenaire ralk.io/order?partner=**CODE**.

2.2 Une commande est réputée apportée par le Partenaire si le code partenaire est indiqué dans la commande sur ralk.io/order ou si le client désigne le Partenaire par écrit à RALK avant de commander.

2.3 Aucune commission n'est due si l'organisation était déjà cliente de RALK, ou avait déjà commandé, demandé un essai ou été en contact documenté avec RALK dans les six mois précédant la commande. RALK en informe le Partenaire dans les 14 jours suivant la commande. Si plusieurs codes partenaires sont indiqués, le premier saisi prévaut.

3. Commission

3.1 La commission s'élève à **10 % du montant net de la licence effectivement encaissé par RALK pour la première année de licence** d'un Client Apporté. Le montant net s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes, hors retenue à la source et hors frais de carte, bancaires ou de paiement. Les renouvellements et commandes ultérieures ne donnent pas lieu à commission, sauf accord écrit contraire.

3.2 La commission est exigible dès que RALK a reçu le paiement intégral du client. RALK la verse dans les 30 jours suivant la fin du mois de réception du paiement, par virement sur le compte indiqué par le Partenaire, sur la base d'une facture du Partenaire ou d'un avoir établi par RALK.

3.3 Si RALK doit rembourser tout ou partie de la licence, ou si le paiement est annulé (par exemple contestation de paiement par carte), la commission est réduite en conséquence ; les commissions déjà versées peuvent être compensées ou sont remboursées.

3.4 Le Partenaire est responsable de ses propres impôts et taxes sur la commission. Les frais bancaires du côté du Partenaire sont à sa charge.

3.5 Sur demande, RALK informe le Partenaire de l'état des commandes passées avec son code.

4. Obligations du Partenaire

4.1 Le Partenaire présente RALK de manière exacte et utilise les informations et supports fournis par RALK. Il ne fait aucune promesse sur les services, les prix ou les résultats au-delà de ce que RALK publie. Les prix sont des prix publics fixes ; le Partenaire n'accorde aucune remise.

4.2 Le Partenaire respecte toutes les lois applicables en matière de lutte contre la corruption. En particulier, il n'offre ni n'accorde aucun paiement ni aucun autre avantage à des collaborateurs, dirigeants ou agents publics en lien avec une recommandation.

4.3 Il incombe au Partenaire de s'assurer que la présente coopération et la commission sont compatibles avec les règles professionnelles qui lui sont applicables, et de procéder à toute information des clients que ces règles exigent.

5. Nom et supports

RALK accorde au Partenaire un droit non exclusif, révocable et limité à la durée de la présente convention d'utiliser le nom et le logo RALK ainsi que les supports fournis pour recommander RALK. Les supports ne peuvent pas être modifiés.

6. Confidentialité et protection des données

L'accord de confidentialité conclu entre les Parties s'applique. Chaque Partie respecte le droit de la protection des données qui lui est applicable. Le Partenaire ne transmet les coordonnées de tiers que lorsque cela est licite.

7. Durée et résiliation

7.1 La présente convention s'applique à compter de sa signature pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut la résilier moyennant un préavis de 30 jours par écrit (e-mail suffisant). Le droit de résiliation pour motif grave reste inchangé, notamment en cas de violation de l'article 4.2.

7.2 Les commissions sur les commandes passées avant la fin de la convention restent dues conformément à l'article 3.

8. Responsabilité

Chaque Partie répond de ses propres actes. RALK est responsable sans limitation en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde ; dans tous les autres cas, la responsabilité de RALK est limitée aux commissions versées ou dues au titre de la présente convention au cours des douze mois précédant la réclamation.

9. Changement d'adresse et succession

9.1 Un changement d'adresse ou de siège de RALK n'affecte pas la présente convention. RALK communique la nouvelle adresse au Partenaire par écrit (e-mail suffisant).

9.2 RALK peut transférer la présente convention, avec l'ensemble des droits et obligations, à une entité qui poursuit l'activité de RALK, notamment une société créée ou contrôlée par Dina Boyele Kraus (par exemple une GmbH). Le Partenaire y consent dès à présent. Le transfert prend effet par notification écrite au Partenaire ; les droits du Partenaire, y compris les commissions déjà acquises, restent inchangés.

10. Dispositions finales

10.1 La présente convention est régie par le droit de la République fédérale d'Allemagne. Le tribunal compétent est celui du siège de RALK au moment de l'introduction de l'action.

10.2 Toute modification requiert la forme écrite (e-mail suffisant). La signature électronique est admise.

10.3 En cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaut. La nullité d'une disposition n'affecte pas les autres dispositions.

RALK, exploitée par Dina Boyele Kraus	Partenaire : **nom**
Lieu, date, signature	Lieu, date, signature